



Nr. 259 Ministerbesprechung vom 27. Juni 1927, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1421, Bl. 280–283

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Schätzel, Koch, Schiele; StS Pünder, Meissner, Zweigert, Schmid; MinDir. v. Hagenow, Dilthey; MinR Vogels; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über Kriegsgerät. [...]
2. Reichsmietengesetz und Mieterschutzgesetz. [...]
3. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen:
4. Sonderaktion für die pfälzische Sägewerksindustrie. [...]
5. Entwurf eines Reichsschulgesetzes.
6. Behandlung des Sperrgesetzes (Fürstenauseinandersetzung).
7. Anträge betreffend gesetzliche Festlegung des 11. August als Nationalfeiertag.
8. Vorsitz im Schiedsgericht für die thüringische Staatsregierung und das ehemalige Herzoghaus von Coburg-Gotha. [...]
9. Eröffnung der Rheinausstellung in Koblenz. [...]

1. Entwurf eines Gesetzes über Kriegsgerät. [...]

2. Reichsmietengesetz und Mieterschutzgesetz. [...]

3. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen:

Der Reichswirtschaftsminister berichtete über die deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen. Ministerialdirektor Dr. Posse sei zur Erstattung eines kurzen Zwischenberichts in Berlin

eingetroffen und habe davon Mitteilung gemacht, daß Frankreich eine Verlängerung des Provisoriums bis zum 15. Juli ¹ vorgeschlagen habe, um dann vielleicht ein Interim abzuschließen ².

Der Vorschlag sämtlicher beteiligter Reichsressorts gehe dahin, das Provisorium nicht zu verlängern, aber weiter zu verhandeln. Wesentlich aus technischen Gründen sei eine Verlängerung des Provisoriums nicht mehr möglich. Nach seiner Ansicht müsse angestrebt werden, in weiteren Verhandlungen mit Frankreich zunächst den Abschluß eines Interims zu erzielen. Das Bestehen eines vertragslosen Zustandes während einer gewissen Zeit müsse hingenommen werden. Ministerialdirektor Dr. Posse solle alsbald die Verhandlungen über den Abschluß eines Interims aufnehmen. Am 28. Juni solle er die Regierungsparteien in einer Sitzung des Interfraktionellen Ausschusses über den Stand der Angelegenheit unterrichten ³.

Das *Reichskabinett* nahm hiervon Kenntnis und stimmte den Ausführungen des Reichswirtschaftsministers zu ⁴.

4. Sonderaktion für die pfälzische Sägewerksindustrie. [...]

5. Entwurf eines Reichsschulgesetzes.

Der *Reichskanzler* erörterte die Möglichkeiten einer beschleunigten Beratung des Reichsschulgesetzentwurfs. Er kam zu dem Ergebnis, daß am zweckmäßigsten die Stellung eines Initiativantrages der Regierungsparteien und die gleichzeitige Einbringung eines Gesetzentwurfs der Regierung sei. Zu befürchten sei allerdings, daß der Reichsrat durch die Stellung eines Initiativantrages verärgert werden könne. Vielleicht lasse sich dieser Mißstand mildern, wenn der Reichsrat entsprechend unterrichtet würde.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß auch die Deutsche Volkspartei für eine möglichst schnelle Beratung des Schulgesetzentwurfs sei. Eine sachliche Beratung im Kabinett sei nach seiner Ansicht erst nach Rückkehr des Reichsministers Dr. Stresemann, also erst am Montag, den 4. Juli 1927 möglich.

Im übrigen sei das Reichsschulgesetz für die Länder von besonders großer Bedeutung. Aus der Vorlage zweier Entwürfe befürchte er Schwierigkeiten. Jedenfalls müsse noch mit den Fraktionen über die Angelegenheit gesprochen werden.

Der *Reichsminister des Innern* wies darauf hin, daß Voraussetzung für eine beschleunigte Beratung des Entwurfs das Zusammenbleiben des Reichstags mindestens bis zum 15. Juli sei. Was die Einbringung eines Initiativgesetzentwurfs anlange, so habe ihm der Preußische Kultusminister ⁵ ein

¹ Gemäß Zusatzabkommen vom 31.3.27 (Dok. Nr. 213, Anm. 5) liefen die vorläufigen Handelsvereinbarungen zwischen Deutschland und Frankreich am 30.6.27 ab.

² Siehe ADAP, Serie B, Bd. V, Dok. Nr. 257 und 258.

³ In der Sitzung des Interfraktionellen Ausschusses der Regierungsparteien am 28. 6. teilte MinDir. Posse mit, daß die Franzosen vorgeschlagen hätten, „die geltenden Provisorien bis 15. Juli zu verlängern und wegen umfassenderer Verträge inzwischen weiter zu verhandeln“. Posse „empfahl die Ablehnung des Vorschlages, weil es technisch unmöglich sei, ein kurzfristiges Abkommen dieser Art noch rechtzeitig in den gesetzgebenden Körperschaften durchzubringen und die Zollbehörden dann entsprechend zu verständigen. Durch Nachgeben würden die feierlichen Erklärungen widerrufen, nach denen kurzfristige Provisorien nun nicht mehr in Frage kommen könnten. Am 15. Juli würde dieselbe Situation wie jetzt eintreten, es sei also nichts gewonnen. – Von den Vertretern der Regierungsparteien sprachen sich Graf Westarp, Leicht, Thomsen, Perlitis und Reichert gegen die kurzfristige Verlängerung aus; nur der Abgeordnete Dr. Schneider hatte Bedenken wegen der Schäden, die den Absendern von Waren durch erhöhte Zollbelastung in Frankreich erwüchsen. – Ministerialdirektor Posse wird dem französischen Handelsminister [Bokanowski] mündlich mitteilen, daß die kurzfristige Verlängerung der Provisorien abgelehnt, daß aber gleichzeitig über ein vorläufiges Handelsabkommen auf breiter Basis unter Zugrundelegung der Meistbegünstigung und für eine längere Frist sowie über einen endgültigen Handelsvertrag weiter verhandelt werden soll. – Die Verhandlungen des Ausschusses müssen streng geheim bleiben, auch den Fraktionen gegenüber; die Presse darf erst am Abend des 29. Juni unterrichtet werden. [...]“ (Aufzeichnung der Rkai, R 43 I/1120, Bl. 110).

⁴ Zur Fortsetzung der Kabinettsberatung über die dt.-frz. Handelsvertragsverhandlungen siehe Dok. Nr. 263, P. 1.

⁵ Becker.

Einwirken auf die Preußische Staatsregierung in dem Sinne versprochen, daß im Reichsrat keine Schwierigkeiten gemacht würden. Allzuviel verspreche er sich hiervon allerdings nicht. Auch er halte, ebenso wie der Herr Reichskanzler, sowohl die Einbringung eines Initiativgesetzentwurfs als auch die Einbringung eines Regierungsentwurfs für erforderlich.

Die am Vormittag mit dem Abgeordneten Runkel stattgefundene Erörterung des Entwurfs sei im wesentlichen befriedigend verlaufen. Runkel habe auch den Entwurf mit den Sachverständigen des Preußischen Landtags besprochen.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß der Initiativentwurf und der Regierungsentwurf nicht genau übereinzustimmen brauchten. Vielleicht genüge als Initiativentwurf ein abgekürzter Entwurf. Auf Vorschlag des *Reichskanzlers* wurde beschlossen, die Frage des taktischen Vorgehens sowie eventuell den Inhalt des Entwurfs am 28. Juni 6½ Uhr nachmittags mit den Parteiführern zu besprechen ⁶.

6. Behandlung des Sperrgesetzes (Fürstenauseinandersetzung).

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete über die letzte Parteiführerbesprechung ⁷. Er wies darauf hin, daß die Fraktionen noch keinen endgültigen Beschluß gefaßt hätten, daß jedoch eine Beschlußfassung nunmehr dringend erwünscht sei.

Der *Reichskanzler* machte davon Mitteilung, daß der Vorstand der Fraktion ⁸ kürzlich in der Mehrheit der Auffassung des Abgeordneten Schulte zugestimmt habe, wonach eine Verlängerung des Sperrgesetzes wegen der Fürstenhäuser empfehlenswert sei ⁹. Ein endgültiger Beschluß sei jedoch noch nicht gefaßt worden.

Auch jetzt werde wieder die Frage auftauchen, ob für eine Verlängerung des Sperrgesetzes eine #-Mehrheit erforderlich sei. Bei der letzten und vorletzten Beschlußfassung über den Sperrgesetzentwurf sei eine #-Mehrheit vom Reichstag für nötig erklärt worden ¹⁰.

Der *Reichsminister des Innern* äußerte schwere Bedenken gegen eine gesetzliche Verlängerung des Sperrgesetzes. Er führte aus, daß die Bemühungen des Staatssekretärs Zweigert um vergleichsweise Regelung noch offenstehender Streitfälle zwischen den ehemaligen Fürstenhäusern und den Länderregierungen aufs äußerste gefährdet werden müßten, wenn der Reichstag eine gesetzliche Verlängerung des Sperrgesetzes beschließen sollte.

Das *Reichskabinett* beschloß, die Frage der Verlängerung des Sperrgesetzes sowie die Frage der Renten der Standesherrn mit den Parteiführern am 28. Juni 1927 nachm. 3.30 Uhr zu erörtern ¹¹.

⁶ Siehe Dok. Nr. 261.

⁷ In der Besprechung mit Vertretern der Regierungsparteien, die am 23.6.27 unter Vorsitz von RJM Hergt stattfand, hatten sich die Vertreter der DNVP (Graf Westarp), der DVP (Scholz) und der BVP (Leicht) gegen eine Verlängerung des Sperrgesetzes ausgesprochen, während die Vertreter des Zentrums (v. Guérard, Schulte) Bedenken gegen eine Nichtverlängerung des Gesetzes geäußert hatten (Niederschrift Wiensteins in R 43 I/2207, Bl. 311–312).

⁸ Zentrumsfraktion.

⁹ Siehe das Protokoll der Sitzung des Vorstandes der Zentrumsfraktion vom 24. 6., in: Morsey, Zentrumsprotokolle, Dok. Nr. 186.

¹⁰ Das sog. Sperrgesetz (Aussetzung von Rechtsstreitigkeiten zwischen den Ländern und den ehemaligen Fürstenhäusern) vom 13.2.26 war ebenso wie die Gesetze zur Verlängerung des Sperrgesetzes vom 9.7.26 und vom 17.12.26 (RGBl. I, S. 101, 399, 503) als verfassungsändernd bezeichnet und demgemäß vom RT mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit beschlossen worden.

¹¹ In der Besprechung mit Vertretern der Regierungsparteien am 28.6.27, 15.30 Uhr, führte der RK aus, „daß nach Auffassung der Reichsregierung eine Verlängerung des Sperrgesetzes nicht nötig sei, nachdem die Vertreter der ehemaligen Fürstenhäuser eine Erklärung des Inhalts abgegeben hätten, daß sie sich an die Bestimmungen des Sperrgesetzes bis zum 1. Dezember [1927] als gebunden ansehen würden. Wegen der Renten der Standesherrn könne man vielleicht an die gesetzliche Einführung eines Schiedsgerichts denken, das über die Streitigkeiten auch nach Billigkeit und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung nach der Staatsumwälzung entscheiden müsse. Der Abg. Graf Westarp (DNVP) stimmte diesen Ausführungen im wesentlichen zu. Der Abg. Schulte (Zentrum) führte aus, daß nach Ansicht des Zentrums eine Verlängerung des Sperrgesetzes zu fordern sei. Andernfalls werde eine große Beunruhigung der öffentlichen Meinung entstehen. Der Abg. Pfleger (BVP) wies darauf hin, daß nach seiner persönlichen Auffassung eine Verlängerung des Sperrgesetzes unbedingt abzulehnen sei. Mit der Natur des Rechtsstaates seien derartige Gesetze nicht zu vereinbaren. Außerdem sei die Verlängerung des Sperrgesetzes für einen Abschluß von Vergleichen nur hinderlich. Der Abg. Wunderlich (DVP) führte aus, daß seine Fraktion bereits im Dezember vorigen Jahres größte

7. Anträge betreffend gesetzliche Festlegung des 11. August als Nationalfeiertag.

Der *Reichsminister des Innern* bat um die Ermächtigung, im Reichsrat eine Erklärung im wesentlichen des Inhalts abzugeben, daß der Antrag Müller-Franken, Erkelenz und Genossen wegen gesetzlicher Festsetzung des 11. August als Verfassungsfeiertag nicht ohne den Zentrumsantrag wegen Festsetzung gewisser Feiertage¹² und eines älteren deutschnationalen Antrages¹³ behandelt werden könne, da diese Anträge inhaltlich zusammengehörten.

Das *Reichskabinett* erteilte diese Ermächtigung.

8. Vorsitz im Schiedsgericht für die thüringische Staatsregierung und das ehemalige Herzoghaus von Coburg-Gotha. [...]

9. Eröffnung der Rheinausstellung in Koblenz. [...]

Bedenken gegen eine Verlängerung des Sperrgesetzes gehabt habe. Jetzt könne sie dieser Verlängerung keinesfalls zustimmen. Der Reichskanzler stellte zum Schluß der Sitzung fest, daß drei Parteien der Regierungskoalition gegen eine Verlängerung des Sperrgesetzes seien, eine Partei für die Verlängerung. Er bat, sich nochmals die Möglichkeiten eines Kompromisses zu überlegen.“ (Niederschrift Wiensteins in R 43 I/2207, Bl. 323–324). – Zur Fortsetzung der Kabinettsberatung über diese Frage siehe Dok. Nr. 262, P. 1.

¹² Zu den beiden genannten Gesetzesanträgen siehe Dok. Nr. 249, Anm. 4.

¹³ Mit dem „älteren deutschnationalen Antrag“ ist wahrscheinlich der von Berndt und Genossem am 17.1.25 eingebrachte GesEntw. gemeint, wonach der 18. Januar (Reichsgründungstag) zum Nationalfeiertag bestimmt werden sollte (RT-Bd. 398, Drucks. Nr. 359).

Zitierhinweis

Nr. 259 Ministerbesprechung vom 27. Juni 1927, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 815–818 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D259>